감사 및 징계에 관한 세칙

2019년 12월 01일 제 정
2023년 12월 24일 개 정
[총학생회 세칙 제10호]

제1장 총 칙

제1조【목적】 본 세칙은 포항공과대학교 총학생회의 각종 감사와 징계에 관한 사항을 규정하여 사무의 적법성과 엄정한 규율, 정당성을 확보하고 결함 혹은 부족한 점을 시정, 부정한 점을 경계하고 제재를 가함으로써 본회의 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2장 감 사

제2조【감사의 원칙】 ① 본회는 본회 각 기구의 사업 및 재정, 대표자의 직무, 관리·감독사항 전반 등 본회의 사무 일체에 대한 감사를 통해 본회의 효율적이고 투명한 운영을 도모한다.
② 본회의 감사는 전체학생대의원회의의 심의와는 구별되는 보다 강화된 형태의 진상 조사 사무를 의미한다.
③ 본회는 정기감사를 따로 두지 아니하며, 필요에 따라 회칙에 명시된 절차를 거쳐 감사를 실시한다.

제3조【감사권】 ① 중앙운영위원회는 각 기구의 재정에 대한 감사를 비롯한 본회 전반에 대한 감사권을 갖는다.
② 본회의 의결기구의 구성원은 필요에 의하여 본회 각 기구에 비치된 회계장부에 대한 감사를 실시할 수 있으며, 재정에 관하여 제한적인 감사권을 갖는다.
③ 총학생회장단은 본회 각 기구의 집행에 대한 감사권을 갖는다.
④ 감사위원회는 의결기구로부터 감사권을 위임받아 본회 전반에 대한 감사를 실시할 수 있다.

제4조【감사기관】 ① 의결기구 및 총학생회장단은 감사기관으로서 본회의 감사 전반에 대한 책임을 진다.
② 의결기구가 감사위원회의 설치를 의결한 경우, 감사위원회는 감사기관이 된다.
③ 의결기구의 구성원은 감사기관으로 인정하지 아니한다.
④ 감사기관은 감사 실시의 목적, 감사대상, 감사위원회의 설치와 관련된 사항 및 감사위원의 명단, 감사 실시 및 절차와 관련된 제반 사항을 회원들에게 공고하여야 한다. 단, 감사의 공정성을 위하여 감사 결과를 비롯한 민감하다고 인정되는 사항의 경우 전체학생대의원회의에 최종 보고되어 인준되기 이전에는 공개할 수 없다.

제5조【감사대상】 ① 의결기구는 감사기관으로서 감사의 실시를 의결할 경우, 감사대상을 함께 확정지어야 한다.
② 감사대상은 본회 산하 각 기구 또는 산하 각 기구의 특정 사업 및 재정에 관계된 책임자 및 실무자 등, 필요성이 인정되는 범위 내에서 포괄적으로 규정할 수 있다.
③ 전체학생대의원회의에서 확정한 감사대상이 감사의 과정에서 조정 또는 확대되어야 할 필요성이

인정되는 경우, 중앙운영위원회는 감사대상을 조정 또는 확대할 수 있으며, 이는 중요의결요건으로 의결한다.

제6조【감사위원회】 ① 감사위원회는 의결기구의 의결을 통해 감사권을 위임받아 감사기관으로서 감사대상에 대한 감사를 진행한다.
② 감사위원회는 6인 이상 12인 이하의 감사위원으로 구성하며, 위원장은 감사위원 중에서 호선한다.
③ 의결기구가 감사위원회의 설치를 의결한 경우, 출석 구성원 중에서 3인 이상 6인 이하의 감사위원을 선임한다. 단, 감사대상이거나 감사대상에 소속된 구성원은 감사위원으로 선임될 수 없다.
④ 제3항에 의하여 선임된 감사위원의 수와 동일한 수의 감사위원을 본회 회원을 대상으로 공개모집을 통해 선임하며, 감사위원의 공개모집, 심의, 인준 및 선임은 중앙운영위원회의 의결을 따른다. 단, 감사대상이거나 감사대상에 최근 30일 이내에 소속되었거나 소속된 회원은 감사위원으로 선임될 수 없다.
⑤ 감사위원회의 구성은 의결기구의 감사위원회 설치 의결 후 일주일 이내에 완료되어야 하며, 의결기구 의장은 감사위원회 구성 결과를 공고하여야 한다.
⑥ 감사위원의 임기는 차후 전체학생대의원회의 정기회의 산회와 함께 만료되며, 전체학생대의원회의 중요의결요건으로 의한 파면 의결에 의하지 않고는 그 직을 상실하지 아니한다. 단, 본회 회원이 아니게 된 때에는 감사위원에서 면직된 것으로 본다.

제7조【감사의 범위】 ① 본회의 감사 범위는 다음 각 호와 같다.
1. 본회 각 기구의 사업
2. 본회 각 기구의 재정 및 회계장부
3. 본회 대표자의 직무 및 직무 수행과 관련된 사항
4. 본회의 제반 관리·감독사항
5. 본회가 위탁 또는 대행한 사무
6. 기타 감사기관에서 감사가 필요하다고 인정하는 사항

② 제1항제2호의 재정에 관하여서는 특히 다음 각 호의 세부 감사 범위를 적용한다.
1. 재정의 예산안·결산보고서
2. 재정의 수입·지출 결산 확인
3. 예산안에 현저히 위배된 예산 집행 및 결산
4. 전체학생대의원회의의 승인을 받지 아니한 예산 집행 및 결산
5. 영수증·증빙서류의 진위 여부

제8조【협조 의무】 ① 감사대상은 감사기관의 협조 요구에 우선적으로 응하여야 한다.
② 감사기관은 감사에 필요하다고 인정되는 경우 감사대상에 대하여 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 감사대상은 이에 성실히 협조하여야 한다.
1. 감사와 관련된 해당 기구의 대표자 또는 사업담당자의 출석 요구 및 진술 청취
2. 감사와 관련된 해당 기구의 관련 자료 제출 요구 (이때 관련 자료는 원본이 제출되어야 하며, 원본 제출이 어려운 경우에는 사유서와 함께 사본을 제출한다)
3. 감사와 관련된 해당 기구에 대한 감사기관의 방문감사

제9조【시정 명령】 ① 감사기관은 감사 과정에서 감사대상이 협조 요구에 불응하거나 성실히 협조하지 않는 경우 시정을 명령할 수 있다.
② 감사위원회에 의한 시정 명령은 중앙운영위원회에 보고되어야 하며, 중앙운영위원회는 이에 대한 적합성을 심의한다.
③ 감사대상은 감사위원회에 의한 시정 명령이 부당할 경우 중앙운영위원회에 시정 명령 철회를 요구할 수 있으며, 중앙운영위원회는 이에 대한 적합성을 심의한다.

제10조【감사 보고】 ① 감사기관 및 회계장부 감사를 진행한 의결기구 구성원은 감사 활동을 진행한 후

그 결과를 우선적으로 중앙운영위원회에 보고하며, 해당 보고사항은 감사대상에도 동일하게 통보되어야 한다.
② 감사기관 및 회계장부 감사를 진행한 의결기구 구성원은 중앙운영위원회에 보고한 감사 결과를 최종적으로 전체학생대의원회의 정기회의에 보고한다.
③ 중앙운영위원회와 전체학생대의원회의 정기회의 보고 사이에는 30일 이상의 시간적 간격이 있어야 한다.
④ 전체학생대의원회의 정기회의에 최종 보고된 감사 결과는 전체학생대의원회의의 심의를 거쳐 공고되어야 한다.

제11조【재심 청구】 ① 감사대상이 제10조제1항에서 통보된 감사 결과에 문제가 있다고 판단할 경우 중앙운영위원회에 재심을 청구할 수 있다.
② 재심 청구는 감사 결과 통보일로부터 3일 이내에 완료되어야 하며, 재심 청구서에는 재심 청구의 내용과 이유를 명시하고 근거자료를 첨부하여야 한다.
③ 재심 청구가 있는 경우 중앙운영위원회는 감사위원회와 감사대상을 중앙운영위원회에 소환하여 진술을 청취하고 재심을 진행한다. 단, 재심 청구의 사유가 현저히 미비하다고 판단하는 경우에는 재심 청구를 기각할 수 있다.
④ 중앙운영위원회가 재심 청구의 타당성이 입증된다고 판단하는 경우에는 감사위원회에 대해 감사의 재실시를 명령하거나 감사위원회의 감사 결과를 변경할 수 있다.
⑤ 재심으로 인하여 감사 결과가 변경된 경우, 변경된 내용을 전체학생대의원회의 정기회의에 최종 보고한다.

제12조【감사 기록물의 관리】 감사기관이 생산한 모든 감사 기록물은 감사 결과가 최종 보고된 전체학생대의원회의 정기회의의 기록물과 함께 관리 · 보관한다.

제3장 징 계

제13조【징계권】 ① 전체학생대의원회의는 집행기구, 자치기구, 전문기구, 언론기구, 특별기구, 중앙선거관리위원회가 회칙을 위배한 경우 징계할 수 있다.
② 전체학생대의원회의는 감사 결과에 따라 감사대상을 징계할 수 있다.

제14조【징계범위】 ① 징계는 다음 각 호 중 하나로 한다.
1. 공개 경고 및 사과문 게재
2. 예산의 삭감 또는 지급 유보
3. 특정 사안에 대한 활동 금지
4. 기구장 및 기구원 해임
② 상세한 적용 방법에 대해서는 전체학생대의원회의에서 정하도록 한다.
③ 언론기구에 제1항제4호를 적용하고자 할 때는 횡령, 허위 사실 유포, 그로 인한 교내 구성원의 명예훼손 및 그에 준하는 사유로만 가능하다.